

1501994-27.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... de droga e à confissão do acusado deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1501994-27.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501994-27.2021.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO GUILHERME CLARO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JOÃO GUILHERME CLARO DA SILVA, qualificado a fls., foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 27 de setembro de 2021, por volta das 18h50min., na Avenida Jonas Banks Leite, altura do no.106, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 250 porções de cocaína, 609 porções de maconha e 4262 porções de crack, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado estava na garupa de uma motocicleta e que trazia consigo uma mochila contendo os entorpecentes acima descritos, quando foi abordado por policiais militares que apreenderam a droga.

Na ocasião, JOÃO GUILHERME foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a

Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1).

Às fls.12/13 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas (Lacres nos.193, 194 e 195). O laudo do exame químico-toxicológico foi encartado às fls.121/124 dos autos.

A denúncia foi oferecida às fls.116/118 e recebida às fls.119/120, em 14 de outubro de 2021. JOÃO GUILHERME apresentou defesa preliminar às fls.153/156. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.157/158).

Em audiência foram ouvidos: Donner dos Santos, Emerson Novaes Alves e JOÃO GUILHERME CLARO DA SILVA.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Donner e Emerson afirmaram que, na data dos fatos, em patrulhamento, avistaram uma moto com dois ocupantes, sendo que o indivíduo que ocupava a garupa carregava uma mochila. Disseram que decidiram abordar os indivíduos e que, de imediato, o ora acusado lhe entregou a mochila dizendo "perdi, minha mochila está cheia de drogas".

Interrogado, JOÃO GUILHERME confessou. Disse que, de fato, transportava a droga descrita na denúncia. Afirmou que ia vender o entorpecente e que assim agiu porque estava sem trabalho e precisava de dinheiro para sustentar seu filho.

Ademais, a droga foi efetivamente apreendida e periciada.

Assim, as versões consistentes dos policiais, somadas à apreensão de droga e à confissão do acusado deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, era imensa a quantidade de droga apreendida.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Nos termos do artigo 59, o réu é primário e não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, ante a elevada quantidade de drogas, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

O réu confessou, razão pela qual torno a fixar a pena em 5 anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, é aplicável ao caso em tela. Isto porque o réu é primário e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa.

Ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci: ...cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso... (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª ed. RT: São Paulo, 2006, p.782).

Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3 a pena de 5 anos, o que perfaz 1 anos e 8 meses de reclusão.

O regime inicial será o aberto, tendo em vista o que foi decidido pelo STJ nos Autos do Habeas Corpus no.596.603.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, no mínimo legal - 500 dias-multa. Reduzo-a de 2/3, o que perfaz 167 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO JOÃO GUILHERME CLARO DA SILVA à pena de 1 ANO e 8 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena fixada (abatido o tempo de prisão provisória), e de prestação pecuniária de 1 salário mínimo.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Diante do regime aberto aplicado, expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Registro, 28 de março de 2022.